

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 사격장 전자표적 측정시스템 공사 계약 체결 부적정
2. 관계기관 : 보훈재활체육센터
3. 내 용

가. 업무개요

보훈재활체육센터에서는 사격 신규선수 증가에 대응하고 체계적 훈련 및 상이군경체육대회 등 각종 대회 개최를 위하여 [표]와 같이 사격장 전자표적 측정시스템 설치 공사계약을 체결하였습니다.

[표] 사격장 전자표적 측정시스템 설치 공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	비고
사격장 전자표적 측정 시스템 설치 공사	(주)일흥지에스	'18.01.25. ~'18.01.30.	44,000	

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호에 따르면 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우, 제5호에 따르면 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약은 수의계약이 가능하다고 규정되어 있습니다.

또한 우리 공단 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항 및 제2항에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 계약법률시행령 제26조

제1항제5호가목 및 바목에 따른 수의계약(제50조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다) 등을 체결하려 할 때에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있다고 규정되어 있습니다.

그리고 같은 규정 제50조(견적에 의한 가격 결정) 제2항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만 원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 보훈재활체육센터는 계약을 체결할 경우 해당 계약품목의 수의계약 가능 여부를 면밀히 확인하고, 경쟁이 성립될 수 없는 사유에 해당하여 수의계약을 체결할 때에는 규정에 따라 예정가격을 작성하고 가격협상을 거쳐 계약을 체결하여야 하며, 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 해당하는 경우에는 관련 규정에 따라 견적공고를 통해 계약상대자를 선정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈재활체육센터의 사격장 전자표적 측정시스템 설치 공사 계약 체결 현황을 확인한 결과, 최초 설치 공사 계획안(재활체육-326, 2018.01.19.)에 따르면 해당 공사는 3개 업체에서 가능한데 계약업체를 제외한 나머지 두 개 업체는 현재 보유 시스템과 연계가 불가하거나 현재 시스템과 다른 아날로그 시스템으로 추가 소모품이 발생하는 등의 단점이 있다고 설명하고 있으나 이를 근거로 완전히 경쟁이 되지 않는다고 판단하기는 어려우며, 만일 이러한 사유로 경쟁이 불가하여 수의계약을 체결하였다면 견적비교 및 가격조사를 통해 예정가격을 작성하고 가격협상을 통해 계약을 체결하여야 하나, 계약대상업체의 견적서만이 붙어있고 그 이후 견적비교 등 가격조사나 예정가격 작성, 가격협상 등 계약 금액에 대한 내부 결정 과정 없이 추정가격인 47,500천원에서 3,500천원 가량 조정한 44,000천원으로 계약서를 작성하고 계약을 체결한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

보훈재활체육센터는 감사결과를 수용하면서 향후 계약 체결 시 관련 법령 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 향후 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,
(주의)

○ 보훈재활체육센터장은

- 향후 계약 체결 시 계약 가능 조건을 철저히 확인하고 계약 진행 시 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.(통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
보훈재활체육센터	사무직5급	홍수정	운영대리	'15.02.09.~'18.06.30.	인천보훈병원	주의